

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-056	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	계약사무처리 규정 및 절차서 보완 필요		

지 적 내 용

●●●(주)는 각종 물품구매관리를 효율적으로 시행하기 위해 업무처리기준, 시행절차 등을 정립하고자 「계약사무처리규정」(‘19.4.2.)을 마련하였다.

또한 공사, 용역, 물자구매, 렌탈 및 리스 등 계약업무수행에 필요한 표준 지침을 제공하여 계약관리업무를 체계적으로 수행하기 위한 「계약관리 절차서」(‘20.02.24.)도 제정, 운용하고 있다.

하지만 「계약사무처리규정」은 물품구매관리에 국한되어 규정하고 있는 반면, 「계약관리절차서」는 물자구매를 포함하여 공사 용역, 렌탈 및 리스 등 보다 광범위한 계약범위에 관한 절차를 마련하고 있다.

계약업무 수행주체에 있어서도 「계약사무처리규정」 제3조(용어의 정의)는 ‘구매담당부서’를 ‘■ ■ 팀’으로 지정하고 있으며, ‘구매계약담당자’를 ‘■ ■ 팀’에서 선임하도록 하고 있지만, 「계약관리절차서」 2.5(용어의 정의 및 책임)에 따르면 ‘계약부서’는 계약업무를 담당하는 부서로써 「직제규정 시행세칙」에 따라 계약 관련 업무를 총괄하는 ‘◎ ◎ 팀’이 해당 부서라 할 수 있다.

●●●(주) 「사규관리규정」은 사규 중 규정의 효력을 최우선하도록 하고 있다. 이에 상기와 같이 「계약사무처리규정」이 절차서 보다 작은 범위의 내용을 담고 있고, 절차서 간 상이한 업무수행 주체를 명시하고 있는 사항 등은 체계적인 계약사무 처리기준을 마련하고자 하는 본래 취지에 부합되지

않기에 오히려 혼선이 발생 될 우려가 있다. 따라서 명확한 계약업무 이행 및 관리를 위해서는 계약업무 수행주체 및 계약범위를 명확히 하도록 하며, 규정 및 절차서 간의 정합성에 대해 재검증 및 개선이 필요하다.

더불어 「계약사무처리규정」 제14조(수의계약으로 할 수 있는 경우)④항은 “현저하게 저렴한 가격으로 계약을 할 수 있는 경우로서 사장의 승인을 받을 때”를 수의계약 가능 요건으로 명시하고 있으나, 현저하게 저렴한 가격임은 경쟁입찰을 통해서 객관적으로 확인될 수 있기에 해당 조항을 근거로 수의계약을 하고자 하는 계약 건은 경쟁입찰 대상이 된다. 이에 국가계약법에 따라 원칙적으로 입찰하여야 한다.

또한 「계약사무처리규정」 제17조(납품)③항 “회사가 구매하는 모든 물품은 제21조에 의한 검사규정에 합격하여야 납품으로 간주한다”에서 명시한 제21조는 본 규정에 부재하기에 누락된 조항에 대한 보완이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

●●●(주)는 감사 지적내용에 대한 의견은 없으며, 향후 「계약사무처리 규정」 개정을 통해 지적내용을 수정, 보완하거나 규정이 절차서와 중복되어 혼선이 우려될 경우 해당 규정을 폐지하도록 조치하는 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

이와 관련하여 ●●●(주)에서 「계약사무처리규정」 폐지 후 절차서로만 계약업무를 수행, 관리하도록 조치 시에는 내부 규정에 근거하지 않는 절차서의 실효성을 담보하기 어렵기에 절차서의 시행근거를 명확히 하기 위한 내부규정 마련 등 추가 조치가 필요할 것으로 판단된다.

그리고 현행 「계약관리절차서」는 계약관리업무에 필요한 절차를 간략하게 명시하고 있어 세부 내용은 보완이 필요하며, 더욱이 절차서 상에 규정되지 아니한 사항에 대해서 준용할 수 있는 다른 기준도 마련하고 있지 않기에 절차서만으로 업무를 수행할 수 있는 기준이 마련되었다고

하기에 미흡하여 다른 법령의 ‘준용 조항’ 마련이 필요하다.

조치할 사항

●●●(주) 사장은 계약관련 운영부서 일원화를 통해 명확한 수행주체를 확정하고, 체계적인 계약사무처리 기준을 마련할 수 있도록 「계약사무처리 규정」과 「계약관리절차서」간의 정합성에 대해 재검증 후 관련 규정 및 절차서를 개선, 보완하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
